

1500740-32.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... folha com anotações relacionadas ao tráfico, fortes indícios de que o entorpecente, de fato, se destinava ao comércio ilícito. Desta forma, a traficância foi confirmada pelos elementos de prova carreados aos autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500740-32.2022.8.26.0544 - lauda
CONCLUSÃO

Aos 09 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500740-32.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

LUIS GUSTAVO FIRMINO DA SILVA e outro

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

LUIS GUSTAVO FIRMINO DA SILVA e JOÃO VITOR BERTONHA, qualificados nos autos, estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c artigo 29, do Código Penal, porque, no dia 13 de março de 2022, por volta das 15h40min., na Rua José Schioser, no bairro Vila Ana, nesta cidade e comarca de Jundiaí, estariam trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar:

- 160,75g de maconha, divididos em 84 (oitenta e quatro) invólucros plásticos fechados;

- 16,83g de cocaína, na forma de pó, divididos em 39 (trinta e nove) microtubos plásticos do tipo Eppendorf e

- 54g de K2, divididos em 57 (cinquenta e sete) tubetes plásticos, além da quantia de R\$ 82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta centavos) e uma folha com anotações relacionadas ao tráfico.

Oferecida e recebida a denúncia, os réus foram pessoalmente citados e apresentaram defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento. Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela integral procedência da ação penal. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, o afastamento da redutora do parágrafo 4º do artigo 33, da Lei de Drogas, diante da diversidade e da relativa quantidade de drogas apreendidas, bem como a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, vedando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A Defesa do acusado Luis Gustavo, por seu turno, pugnou pela improcedência da ação. Já a Defesa do acusado João Vitor requereu a improcedência da ação penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo; a fixação de regime aberto e a substituição por pena restritiva de direitos; bem como o direito de recorrer em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

No mérito, a materialidade da infração penal imputada aos réus restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 26/27, comprovante de depósito de fl. 127, laudo grafotécnico de fls. 167/170, laudos de exame químico toxicológico de fls. 150/152 e 157/161, que resultaram positivo para maconha e cocaína, as substâncias descritas na denúncia, além da substância ADB-BUTINACA, todas consideradas entorpecentes e que possuem capacidade para causar dependência física e psíquica.

No tocante à autoria, verifica-se que o acusado Luis Gustavo, em juízo, negou a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que é usuário de entorpecentes e que, na data dos fatos, foi à “biqueira” que fica na rua da sua casa com R\$ 250,00, em dinheiro, onde comprou 84 parangas de maconha de um indivíduo desconhecido, por R\$ 3,00 cada. Quando retornava para casa, foi abordado por policiais. Disse que o corréu João Vitor não o acompanhava e que não tinha sacola, sendo que as drogas estavam em seu bolso. Afirmou que foi abordado na rua e lá permaneceu até ser conduzido à delegacia.

O corréu João Vitor, em juízo, negou a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que é usuário de entorpecentes e que, na data dos fatos, havia acabado de receber R\$ 500,00 do seu cunhado, com quem trabalha como carpinteiro. Chamou seis amigos, comprou 39 porções de cocaína e foram a uma residência. Em determinado momento, os amigos resolveram sair para sacar dinheiro e lhe devolver, tendo anotado o nome dos meninos num papel. Os indivíduos ainda comprariam bebidas, pois ficariam todos cinco dias dentro da residência. Não sabe quem é o proprietário da residência, a qual é utilizada por várias pessoas. O acusado Luis Gustavo não estava na residência, não o conhecia. Comprou a droga em frente aos apartamentos, tendo pago a quantia de R\$ 300,00 por tudo, salvo engano.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelos acusados, até porque não comprovada por qualquer meio de prova. Não se olvide, outrossim, que os réus confessaram a propriedade das drogas quando ouvidos na polícia, não apresentando nenhuma justificativa plausível para o seu proceder. Na ocasião, João Vitor assumiu a propriedade da química e do Skank, ao passo que Luis Gustavo assumiu a propriedade da maconha. Ambos afirmaram que o entorpecente realmente estava na sacola, que estavam fumando um baseado no apartamento quando os policiais chegaram, bem como que eram amigos.

Desta forma, sua negativa em Juízo restou isolada das demais provas produzidas.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente no tocante ao depoimento dos guardas municipais envolvidos na prisão dos acusados.

Não há qualquer irregularidade na oitiva dos agentes envolvidos em sua prisão e que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Ademais, importante destacar a quantidade e variedade de drogas apreendida, bem como a forma de acondicionamento, além da quantia de R\$ 82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta centavos) e uma folha com anotações relacionadas ao tráfico, fortes indícios de que o entorpecente, de fato, se destinava ao comércio ilícito. Desta forma, a traficância foi confirmada pelos elementos de prova carreados aos autos. Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo os acusados.

Desta forma, o conjunto probatório comprovou a prática do delito de tráfico de drogas, descrito no caput do artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização dos acusados, que trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável aos acusados.

Assim, e evidenciada a responsabilidade dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhes é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que os réus são tecnicamente primários e sem antecedentes criminais, razão pela qual fixo suas penas no mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-as em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes agravantes, faz-se presente a atenuante genérica da

menoridade relativa. Contudo, consoante a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada.

Ademais, considerando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Tóxicos, diminuo as penas aplicadas em ½ (metade), estabelecendo-as em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantida a unidade no mínimo, penas estas que torno definitivas ante a ausência de modificadoras a considerar.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça (julgamento da Petição nº 11.796/DF), após parecer favorável da Procuradoria Geral da República, adotou o seguinte entendimento em relação aos crimes de 'tráfico privilegiado' (aqueles cometidos por agente primário e de 'bons antecedentes', que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa).

Assim, aplico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, isto é, será considerado crime de natureza comum o 'tráfico privilegiado'.

Por fim, considerando que os acusados são primários, não possuem antecedentes criminais, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e os acusados não têm vínculo com organização criminosa, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, conforme o artigo 44 do Código Penal.

Nesse particular, consigno que, conquanto a pena privativa de liberdade cominada seja superior a 1 (um) ano, foi procedida sua substituição por uma única pena restritiva de direitos.

Ora, a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito é direito subjetivo do acusado, desde que se encontrem presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva estabelecidos pelo Legislador.

E, na dicção do parágrafo 2º, do artigo 44 do Código Penal, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Ou seja, não é consequência automática que a pena privativa superior a 1 (um) ano seja substituída por 2 (duas) penas restritivas, tão somente pelo montante da pena corporal.

Trata-se de faculdade atribuída ao Juiz, que poderá determinar que a substituição seja feita por uma ou por algumas penas restritivas, quando as circunstâncias do artigo 44, inciso III, do Código Penal (isto é, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado) indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim, na hipótese deste processo, vejo que a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos mostra-se coerente e adequada à situação do acusado e às circunstâncias do crime.

Na hipótese de descumprimento da pena restritiva de direito, os réus iniciarão o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, sendo-lhes facultado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR LUIS GUSTAVO FIRMINO DA SILVA e JOÃO VITOR BERTONHA, qualificados nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, fixado o regime aberto em caso de descumprimento, tudo conforme fundamentação acima.

Expeçam-se, in continenti, alvarás de soltura clausulado.

Ademais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno os réus ao pagamento das custas processuais.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Liberem-se os valores apreendidos (incluídos os acréscimos decorrentes de seu depósito judicial) em favor da FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas, uma vez que não há provas de sua propriedade ou origem lícita.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, extraiam-se guias de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 6 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA